



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2593373 - AM (2024/0094341-9)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
REQUERENTE : **OSNIR MELO ALVES**
ADVOGADOS : **GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188**
 LIGIA SIMONE COSTA CALADO DORNELAS CAMARA -
 DF055133
 RAFAEL PANZA FRANÇA GARCIA - AM008425
 EDUARDO DA SILVA QUEIROZ - AM013301
REQUERIDO : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS**
INTERES. : **LUIZ EDUARDO DA SILVA E SILVA**
ADVOGADOS : **DANIELA TEIXEIRA - AM014961**
 ROOSEVELT COSTA DINIZ - AM011032

DESPACHO

Trata-se de requerimento formulado pela defesa de OSNIR MELO ALVES, mediante o qual pleiteia a adoção de providências voltadas à análise da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 185.913/DF.

O pedido foi inicialmente apresentado quando os autos se encontravam na Vice-Presidência, em fase de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Ao apreciar a postulação, o Ministro Vice-Presidente entendeu que a matéria extrapolava as atribuições regimentais daquele órgão, limitadas ao exame das petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, e determinou a remessa dos autos a este Relator para as providências que reputasse pertinentes (fl. 1.095/1.097).

Recebido o feito, e considerando que o processo ainda não havia transitado em julgado, bem como a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913/DF e a circunstância de a condenação versar sobre o crime previsto no art. 313-A do Código Penal, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público Federal para que se manifestasse acerca da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do agravante (fl. 1.105).

Em resposta, o Ministério Público Federal, por meio de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da República, Francisco de Assis Vieira Sanseverino, consignou, preliminarmente, que o oferecimento do acordo de não persecução penal incumbe ao Ministério Público do Estado do Amazonas, titular da ação penal. No mérito, sustentou que a pretensão defensiva estaria preclusa, por ter sido formulada apenas no agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 1.113/1.121).

Na sequência, a defesa apresentou nova petição, na qual requereu a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Amazonas, a fim de que aquele órgão se manifeste, de forma fundamentada, acerca do oferecimento ou não do acordo. Sustentou, ainda, a inexistência de preclusão, ao argumento de que o pedido foi formulado antes do trânsito em julgado, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (fls. 1.124/1.127).

É o relatório.

No julgamento do HC n. 185.913/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou que compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício de seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicionais e internos.

Estabeleceu, ainda, que, nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, caso o acordo ainda não tenha sido oferecido ou não tenha havido motivação para seu não oferecimento, o Ministério Público deverá, de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, manifestar-se motivadamente acerca de seu cabimento na primeira oportunidade em que falar nos autos. A Suprema Corte também definiu que a deliberação sobre o cabimento ou não do acordo deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.

Com fundamento nessa orientação, e considerando que os autos se encontram nesta Corte Superior, determinei a abertura de vista ao Ministério Público Federal, órgão ministerial oficiante perante o Superior Tribunal de Justiça, para que se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento do acordo em favor do agravante.

Em resposta, a Procuradoria-Geral da República suscitou, em preliminar, que a atribuição para eventual oferecimento do ANPP pertence ao Ministério Público do

Estado do Amazonas, titular da ação penal pública. Quanto à pretensão defensiva, sustentou que a questão estaria alcançada pela preclusão, em razão de o pedido ter sido formulado apenas no agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Ressalvo a compreensão de que, estando o processo nesta Corte Superior, a avaliação prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal deveria ser realizada pelo Ministério Público Federal, órgão ministerial oficiante na instância em que atualmente se encontra o feito, em conformidade, em princípio, com a diretriz estabelecida no julgamento do HC n. 185.913/DF.

Não obstante, há precedentes recentes desta Corte que atribuem ao membro do Ministério Público atuante em primeiro grau a competência para conduzir a negociação e, se for o caso, celebrar o acordo de não persecução penal, ao fundamento de que a aplicação retroativa do instituto deve alcançar o momento anterior ao início da ação penal.

Nessa linha, a Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.237.779/RS, manteve decisão que determinara a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de oferecimento do ANPP. Na ocasião, consignou-se competir ao membro do Ministério Público em primeiro grau a celebração do acordo, assegurada, na hipótese de recusa, a possibilidade de submissão da matéria ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Ademais, a experiência verificada em outros processos submetidos a esta Corte recomenda que a análise seja desde logo confiada ao órgão ministerial atuante em primeiro grau. Com efeito, em diversos feitos nos quais a recusa do Ministério Público Federal foi submetida à instância revisional da própria instituição, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sobrevieram manifestações no sentido de que a atribuição para deliberar sobre a possibilidade de oferecimento do acordo pertenceria ao Ministério Público estadual oficiante na origem.

A submissão da questão à instância revisional do Ministério Público Federal, nessas circunstâncias, representaria providência intermediária com potencial para apenas retardar a definição da matéria, uma vez que o resultado adotado em casos semelhantes tem sido justamente o declínio da atribuição em favor do Ministério Público estadual de primeiro grau.

No caso concreto, a remessa direta à origem mostra-se ainda mais adequada, pois, além de ter sido expressamente requerida pela defesa, coincide com a preliminar suscitada pela própria Procuradoria-Geral da República, segundo a qual cabe ao Ministério Público do Estado do Amazonas, titular da ação penal pública, avaliar a possibilidade de oferecimento do acordo.

Nesse contexto, ressalvada a compreensão acima exposta, e em atenção à orientação adotada nos precedentes recentes desta Corte, à posição manifestada pela Procuradoria-Geral da República e à solução conferida pela instância revisional do Ministério Público Federal em casos semelhantes, mostra-se adequado determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que seja oportunizada ao Ministério Público do Estado do Amazonas a avaliação motivada acerca da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.

Esclareço que a presente decisão não implica reconhecimento do preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, tampouco antecipação de juízo acerca da alegada preclusão. Tais questões deverão ser examinadas pelo órgão ministerial competente, no exercício do poder-dever que lhe foi atribuído, sem prejuízo do mecanismo de revisão previsto no § 14 do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, ressalvada a compreensão de que a atribuição para o exame da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal seria do Ministério Público Federal, órgão ministerial oficiante perante esta Corte, **determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja intimado o Ministério Público do Estado do Amazonas para que se manifeste, de forma motivada, acerca da possibilidade de oferecimento do acordo ao agravante, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.**

Em caso de recusa, deverá ser assegurada à defesa a possibilidade de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Não oferecido o acordo e, se requerida a revisão, mantida a recusa pelo órgão ministerial competente, retornem os autos a esta Corte, para encaminhamento à Vice-Presidência e prosseguimento do feito para análise do recurso pendente.

Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator